



## המפקח על רישום מקרקעין בנצרת

בפני כב' המפקח יובל וסרקרוג

תיק מס' 2/12

בעניין: נציגות הבית המשותף מרח' אירוסים 21, עפולה

ע"י ב"כ עו"ד נתלי בן יעקב

שביל האיזדרכת 3/3, נהריה

ה ת ו ב ע ת

נ ג ד

1. חב' איריסיוס 1997 בניית שאנן בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד מג'די עאבד

ת.ד. 4050, נצרת

2. קרן קיימת לישראל באמצעות רשות מקרקעי ישראל

ע"י ב"כ עו"ד מיכאל עצמון ו/או אח'

שד' פל-ים 2 "חלונות הסיטי" בניין אורן, חיפה

ה נ ת ב ע ת

## פ ס ק - ד י נ

, השאלה העיקרית שאני נדרש להכריע בה בהליך הנוכחי הינה האם הנתבעת 1 אשר חתמה על חוזה פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל נחשבת כ"בעלים" של דירה בהתאם לחוק המקרקעין לצורך חיוב בדמי ועד בית, או שמא יש לראות את הנתבעת 2, רשות מקרקעי ישראל, כבעלת דירה לצורך תשלום החוב. זו.

1. התובעת נציגות הבית המשותף ביקשה לחייב את הנתבעת 1, החברה הקבלנית שבנתה את הבניין (להלן - "חברת איריסיוס" או "הנתבעת") בחוב דמי ועד בגין חלק מהשנים 2009-2010 בסכום של 5,280 ₪ וזאת עבור ארבע דירות (מס' 1, 10, 11 ו-12) שנותרו בבעלותה וטרם נמכרו בתקופה הנ"ל.

2. נתבעת 1 טענה כי הינה במעמד של בר רשות בלבד, וכי אין לראות בה "בעלים" של דירה כהגדרתם בחוק המקרקעין, מאחר שחתמה רק על חוזה פיתוח עם המינהל, ועל כן יש לחייב את רשות מקרקעי ישראל בחוב לנציגות הבית.



3. נוכח טענות אלה ובהתאם להחלטה שניתנה ביום 2.4.2012 הוגש כתב תביעה מתוקן במסגרתו צורפה נתבעת 2 (להלן – "רמ"י").
4. עסקינן בבית שבמועדים הרלבנטיים לתביעה טרם נרשם כבית משותף ונמצא ברחוב האירוסים 21 בעפולה וידוע כחלק מחלקה 10 בגוש 17780.
5. הנתבעת 1 חתמה על חוזה פיתוח עם רמ"י ביום 22.8.2000 לתקופה בת שלוש שנים. ביום 25.6.2003 נחתמה תוספת לחוזה הפיתוח אשר האריכה את תקופת הפיתוח עד ליום 20.6.2005.
6. לאחר שסיימה הנתבעת 1 את בניית הבניין החלה למכור את יחידות הדיור שבבית. בפועל, מכרה הנתבעת את הדירות האחרונות **רק בשנת 2010**.
7. הנתבעת 1 לא פעלה לרשום את הבית כבית משותף בפנקסי המקרקעין במועדים בהם התחייבה לעשות כן מול רמ"י. בנסיבות אלה נאלצה רמ"י להגיש נגד הנתבעת תביעה לבית המשפט המחוזי בנצרת (ת"א 835/09 **מנהל מקרקעי ישראל נ' איריסיוס**). בעקבות ההליך הגיעו הצדדים לידי הסדר במסגרתו התחייבה הנתבעת 1 להשלים את רישום הבית המשותף.
8. בעקבות אלה, הרי שביום 25.4.2012 נרשם הבית כבית משותף בשטר 11481/12, כאשר המבנה נשוא ההליך הוגדר כמבנה I בתשריט הבית המשותף.

### **דיון והכרעה**

9. חובת בעל דירה לשלם את חלקו בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.
10. עסקינן בבית שבמועדים הרלבנטיים לתביעה לא היה רשום כבית משותף (תקופת החוב הינה לשנים 2009 – 2010 וכתב התביעה המקורי הוגש ביום 2.1.2012, והבית כאמור נרשם רק ביום 25.4.2012) ועל כן חלות על הבית הוראות פרק ו1 לחוק המקרקעין ובכלל זה הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין (מכוח סעיף 77ב), והוראות התקנון והמצוי (מכוח הוראות סעיף 77ג לחוק).
11. מכאן שההגדרה הרלבנטית לצורך בחינת היות מי מהנתבעים "בעלים" של דירה, הינה זו שבסעיף 77א לחוק המקרקעין הקובעת:  
**"בעל דירה" - מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה**



**בבית או שהוא רשום או זכאי על פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות או כחוכר משנה לדורות; כל מחזיק בדירה בבית יראוהו לענין פרק זה כבעל דירה, כל עוד לא הוכיח שאינו כן** (ההדגשות אינן במקור);

12. אומר כבר עתה, בחינת המערכת ההסכמית, כמו גם יתר נסיבות העניין, מובילה למסקנה לפיה הנתבעת 1 הינה "בעל דירה" לצורך תשלום דמי הועד, בעיקר על בסיס החלופה הקובעת: **"זכאי על פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות"** ולמצער מכוח החלופה שעניינה: **"כל מחזיק בדירה בבית יראוהו לענין פרק זה כבעל דירה, כל עוד לא הוכיח שאינו כן"**, וזאת עד למועד בו נמכרו הדירות לצדדים שלישיים.

13. אמנם מבחינה פורמלית הנתבעת 1 חתמה אך ורק על חוזה פיתוח עם רמ"י, עם זאת אין להסתפק בבחינת כותרת ההסכם שבין הצדדים לצורך הגדרת טיב זכויותיה של הנתבעת 1, אלא יש לבחון את המערכת ההסכמית, כמו גם את נסיבות העניין כדי לעמוד על מהות זכויותיה לצורך תשלום דמי הועד.

14. על דרך ההיקש ניתן ללמוד מפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט סוקול) בה"פ (ח"י) 36563-11-11 הוועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון נ' אינג' בר יהודה בע"מ (פורסם בנבו פס"ד מיום 12.8.2013, להלן פרשת בר יהודה) שם נפסק כי: **"ניתן לסכם ולהבהיר כי פסיקת בתי המשפט עד היום לא שללה את האפשרות כי מקום שבו התוכן האמיתי של העסקה שבין המחזיק למינהל שונה מכותרת החוזה ומתנאיו, מהלבוש אותו הלבישו הצדדים את ההסכמות ביניהם, כלומר מקום שבו מהותה הכלכלית של העסקה הינה העברת זכות חכירה, ניתן יהיה להכיר במחזיק כ"חוכר לדורות" לצורך תשלום היטל ההשבחה"** (ההדגשות אינן במקור)

ובהמשך:

**"ניתן לסכם פרק זה ולקבוע כי מעמדו של מחזיק במקרקעין מכוח חוזה פיתוח שכרת עם המינהל, לא נקבע על פי כותרת ההסכם, אלא על פי מהותן של הזכויות שהוענקו למתקשר. ככל שיתברר כי הזכויות שהוענקו למתקשר הינן במהותן זכויות כשל חוכר לדורות, תהא נטייה לראותו כחייב בהיטל" (ההדגשות אינן במקור).**

15. אין באמור משום גזירה שווה בין החייב בהיטל השבחה לבין החייב בתשלום דמי ועד, אך יש בכך כדי לבסס את הצורך בבחינת מהות וטיב הזכויות האמיתיות, חלף הסתפקות בכותרת ההסכם שבין הצדדים (באופן דומה ר' עמ"נ (מרכז) 44727-08-13 הוניגמן ובניו בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון (פורסם בנבו).



## מן הכלל אל הפרט

16. בענייננו, הנתבעת 1 חתמה על חוזה פיתוח עם המינהל בשנת 2000, חוזה הפיתוח הוארך עד לשנת 2005, כאשר בפועל חוזה הפיתוח הוארך גם מעבר לכך ולמעשה הנתבעת 1 החזיקה במקרקעין משך תקופה **בת כעשור**, אם לא למעלה מכך. בכתב ההגנה שהגישה הנתבעת 1 לבית המשפט המחוזי בנצרת במסגרת ת"א 835/09 אישרה כי רק בשנת 2010 השלימה את מכירת הדירות שבבית.

17. אין חולק כי הנתבעת 1, חברת איריסיוס, היא זו שבנתה את הבניין, היא זו ששיווקה ומכרה את הדירות ישירות לרוכשים השונים, היא זו שמסרה את החזקה בדירות, נהנת מההכנסות הנובעות מכך, ולא נדרשה לקבל הסכמה של רמ"י לצורך מכירת הדירות ולא נדרשה לשווק את הדירות במכרז או בתנאים מגבילים.

18. עיון בהוראות הסכם הפיתוח תומך גם הוא במסקנה בדבר טיב זכויותיה של הנתבעת 1.

19. בהתאם לסעיף 6 לחוזה הפיתוח התחייבה הנתבעת 1 לשלם את כל המיסים ואת כל תשלומי חובה החלים על פי דין על: **"מקרקעין ו/או בעלים ו/או על מחזיקים של מקרקעין ואשר יחולו על המגרש ו/או בקשר עמו, בגין כל תקופת הפיתוח"**.

20. בנוסף, בהתאם לסעיף 9 לחוזה הפיתוח הנתבעת 1 התחייבה במשך כל תקופת הפיתוח **"להחזיק את המגרש במצב תקין ולשמור עליו כמנהל בעלים השומר על רכושו"**.

21. בסעיף 3 לחוזה הפיתוח אף סוכם כי: **"בתום שנה אחת מתום תקופת הפיתוח יחתום היוזם על חוזה חכירה לגבי המגרש וכל אחד מהמבנים או הדירות, אשר היוזם לא היפנה בגינם אדם כלשהו למינהל לחתימה על חוזה חכירה כאמור"**.

22. זאת ועוד בפרשת **בר יהודה** גם התווה כב' השופט סוקול "קווים מנחים", אשר לאורם יש לבחון כל חוזה פיתוח כדי לקבוע, האם מעמדו של המתקשר הינו כשל חוכר לדורות או שהחזקתו במקרקעין הינה כשל ברשות לצורך תשלום היטל השבחה. יש בחלק מאותן אינדיקציות כדי לסייע במקרה הנוכחי.

23. כך למשל השיקולים התומכים בהיות הנתבעת 1 במעמד של "חוכר לדורות" לצורך תשלום דמי ועד הינם כי בפועל הסכם הפיתוח קובע גם את תנאי הסכם החכירה, תקופת החכירה המוסכמת כוללת את תקופת הפיתוח, שולמו מלוא דמי החכירה המהווים לכל תקופת החכירה, הנתבעת 1 נושאת בתשלומים על פי דין בתקופת החכירה, כמו תשלומי ארנונה, היטלי פיתוח וזאת עד למכירת הדירות.



24. ויודגש, בדיון בפני מיום 7.4.2013 אישרה ב"כ רמ"י כי :

**"ככל שהחברה היתה ממלאה אחר התחייבויותיה בהתאם**

**להסכם הפיתוח היתה זכאית להרשם כחוכרת של הנכס "** (עמ' 2

ש' 10 – 12).

25. ודאי שאין לאפשר לנתבעת 1 "ליהנות" ממחדליה בכך שלא חתמה על חוזה חכירה עם המינהל ולא מילאה אחרת התחייבויותיה ולא פעלה לרישום הבית כבית משותף במועד, כדי לפטור אותה מתשלום דמי ועד.

26. הנתבעת 1 גם נמנעה מהצגת הסכמי המכר עם בעלי הדירות בכדי שניתן יהיה לבחון, כיצד הציגה עצמה בפני אותם בעלי דירות. כבר נפסק כי הימנעות מהבאת עדות מחלישה את ראיות הנמנע (ע"א 9656/05 נפתלי שוורץ נ' רמנוף חברה לסחר וציוד בניה בע"מ (פורסם בנבו, 27.7.08), בס' 26-27). לאי הגשת ראיה ו/או אי השמעת עד, מתווסף משקל ראיתי עצמאי. התנהגות זו, בהעדר הסבר אמין וסביר פועלת לחובתו של הנוקט בה (ע"א 641/87 קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים, פ"ד מד(1)239)

27. מכאן שמבחינה מהותית ולצורך הגדרת "בעל דירה" מעמדה של הנתבעת 1 לא שונה ממעמדו של כל קבלן שבונה ומוכר את הדירות שבנה. כבר נפסק לא אחת יש לחייב קבלן בדמי ועד בגין הדירות אותן טרם מכר (כך למשל נפסק בתיק 206/01 (רח') נציגות הבית המשותף מרח' פקיעין נ' אפג"ד חב' לעבודות הנדסה ובניין בע"מ (פס"ד של כב' המפקחת ת' פריאנטה, מיום 26.8.2002 (פורסם בנבו)).

28. התוצאה היא כי יש לראות את הנתבעת 1, חברת איריסיוס, כבעלת אותן ארבע דירות שטרם נמכרו בתקופות שפורטו בכתב התביעה.

29. למעלה מן הדרוש אציין, כי בנסיבות מקרה זה אפילו היה הבית רשום כבית משותף במועדים הרלבנטיים, היה מקום לראות בנתבעת מס' 1 כ"בעלים של דירה" כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין וזאת לצורך תשלום דמי הועד.

#### **טענות הנתבעת 1 באשר להיות התובעת נציגות מוסמכת**

30. הנתבעת 1 הוסיפה וטענה כי אינה חייבת בתשלום דמי הועד, בשל העובדה שהתובעת לא נבחרה כדיון, בין היתר, מאחר שבאסיפה הכללית מיום 15.7.2009 לא השתתפו מחצית מבעלי הדירות, כאשר לצורך כך יש לכלול את בעלי הדירות בשני המבנים שנבנו על החלקה (סה"כ 22 יחידות ולא רק 12).



## יש לדחות טענות אלה של הנתבעת.

31. התובעת צרפה פרוטוקול אסיפה כללית מיום 15.7.2009 בו מופיעים 8 בעלי דירות מתוך 12 בבניין I (נספח א1 לתצהיר התובעת) נשוא ההליך. כן צורף פרוטוקול נוסף מיום 12.1.2011 (נספח א2 לתצהיר התובעת) במסגרתו אושררה בחירת הנציגות.
32. עדותה של נציגת התובעת, אוכלה פלדבלום, בדיון ביום 30.9.13 הייתה מהימנה ואני מקבל את הנטען על ידה. הנתבעת 1 לא הצליחה להפריך את טענותיה. עדה זו אישרה כי באסיפה הכללית אכן נכחו 8 מתוך 12 בעלי הדירות, כאשר אלה לא חתמו על הפרוטוקול (עמ' 3 לפרוט' מיום 30.9.13: "מי שרשום בפרוטוקול מיום 15.7.2009 נספח א' הם אלה שנכחו באותה אסיפה"). נציגת התובעת גם הסבירה כי בפועל מנהלים דיירי הבית המשותף נציגות נפרדת לכל מבנה.
33. אינני מקבל את טענת הנתבעת 1, כי יש לראות בשני המבנים כבית משותף אחד. נציגת התובעת הסבירה כי לכל בניין קיימת נציגות נפרדת וכי הושלמה בניית הבניין האחר מספר שנים קודם לכן. הוראת סעיף 77א מחילות גם על בתים שלא נרשמו כבית משותף את הוראות סעיף 65 לחוק הקובעת כי: "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון".
34. כך גם הגדרת "בית" שבסעיף 77א לחוק רואה בבית נשוא ההליך כבית משותף אחד ונפרד. למעלה מן הדרוש, הרי שגם לאחר שנרשם הבית כבית משותף בפנקסי המקרקעין נרשם תקנון מוסכם שקבע הוראות בעניין הפרדת הניהול של שני הבניינים והוראות בדבר בחירתה של נציגות נפרדת לכל מבנה.
35. לא זו אף זו, טענת הנתבעת 1 כי הנציגות נבחרה שלא כדין, אינה יכולה לשמש כטענת הגנה. מי שטוען כי נציגות מכהנת איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (כך למשל גביית דמי ועד, תשלום חשבונות, ניקיון הבית וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (ר' למשל תיק 9/10 (נתניה) **נציגות הבית המשותף נ' אניה בר נר** (פורסם בנבו) וכן תיק 236/10 (חי') **נציגות הבית המשותף ברח' המים 4 נ' ארם דניאל** (פורסם בנבו)).



## תקופת התביעה

36. התובעת ביקשה לחייב את הנתבעת 1 בגין ארבע דירות שנותרו בבעלותה על בסיס דמי ועד חודשיים בסך 120 ₪ לכל דירה, כדלקמן:

דירה מס' 1 חוב דמי ועד לתקופה שמיולי 2009 ועד פברואר 2010 (כולל) – 8 חודשים  
 - 960 ש"ח  
 דירה מס' 10 מיולי 2009 ועד אוגוסט 2010 (כולל) – 14 חודשים  
 - 1,680 ש"ח  
 דירה מס' 11 מיולי 2009 ועד פברואר 2010 (כולל) – 8 חודשים  
 - 960 ש"ח  
 דירה מס' 12 מיולי 2009 ועד אוגוסט 2010 (כולל) – 14 חודשים  
 - 1,680 ש"ח  
**סה"כ חוב דמי ועד - 5,280 ש"ח**

37. עדותה של נציגת התובעת, אזבלה פלדבלום, בדיון ביום 30.9.13 גם בעניינים אלה הייתה מהימנה. כך אישרה כי המידע לגבי הדירות שלא נמכרו התקבל מהקבלן (עמ' 5 ש' 15 – 16).

38. עוד אישרה נציגת התובעת כי ערכה רישומים מדויקים בדבר סכומים שהתקבלו מבעלי הדירות השונים ואף צרפה אסמכתאות בעניין (נספח 1 לתצהיר) והוכח כי אכן מרבית בעלי הדירות משלמים לתובעת את דמי הועד.

39. הנתבעת 1 מצדה לא הוכיחה כי בתקופת הנ"ל לא החזיקה בדירות או כי אלה נמסרו כבר לצדדים שלישיים. אין חולק כי בידי הנתבעת 1 כמי שבנתה את הבניין ומכרה את הדירות, מצוי מלוא המידע הנוגע למועד בו נמכרה כל דירה ומתי נמסרה החזקה בה. למרות זאת, הנתבעת נמנעה, כאמור, מלהציג את חוזי המכר ופרוטוקולים המעידים על מועדי מסירת החזקה בדירות.

40. ויודגש, על אף שקבעתי כי הצדדים יגישו את ראיותיהם בתצהירים, הודיעה הנתבעת 1 ביום 2.7.2013 כי: **"אין היא מעוניינת להגיש תצהירי הגנה מטעמה"** ובפועל לא הביאה ראיות כלשהן מצידה.

41. למרות זאת, בדיון ההוכחות שהתקיים ביום 30.9.2013 ביקשה הנתבעת 1 לראשונה להגיש את העמוד הראשון בלבד של חלק מהסכמי המכר וגם זאת שלא באמצעות עד מטעמה. בנסיבות אלה, לא התרתי לנתבעת הגשת הסכמים, אך אפשרתי לנתבעת 1 בהחלטתי מיום 20.10.13, להגיש בקשה בעניין צירוף הסכמי המכר המלאים. למרות זאת בחרה הנתבעת 1 שלא להגיש כל בקשה בעניין.



42. זאת ועוד, גם בכתב ההגנה לא טענה הנתבעת 1 כי הדירות נשוא התביעה נמסרו לצדדים שלישיים, ועל כן מדובר בטענה שהועלתה לראשונה בדיון ההוכחות ומהווה גם הרחבת חזית.

43. הנתבעת 1 חזרה וטענה לאורך כל ההליך כי רמ"י היא בעלת הדירות ולא הנתבעת, אך מנגד לא טענה ולא ביקשה לצרף צדדים שלישיים בתור בעלים של הדירות. ככל שהנתבעת 1 ביקשה לטעון כי הדירות נמכרו לצדדים שלישיים, היה עליה לדרוש צירופם של אותם צדדים שלישיים, ולכל הפחות לפרט במסגרת תצהיר מטעמה את המועדים בהם נמסרו אותן דירות לצדדים שלישיים, זאת כאמור לא עשתה.

44. בנסיבות אלה, יש לדחות את טענות הנתבעת 1 כאילו לא הייתה בעלת הדירות בתקופות נשוא התביעה.

#### **התוצאה**

45. אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת 1, חברת איריסיוס, לשלם לתובעת את מלוא סכום התביעה **בסך 5,280 ₪** בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ביום 2.1.2012 ועד לתשלום המלא בפועל.

46. כמו כן אני מחייב את הנתבעת 1 בהוצאות התובעת בסך **5,000 ₪**. בסכום ההוצאות לקחתי החשבון את התארכות ההליך שלא לצורך בשל טענות שהועלו על ידי הנתבעת 1, מבלי שגובו בראיות ותוך שנמנעה באופן מפורש מלהציג ראיות ממשיות.

47. כמו כן, לאור טענות הנתבעת 1 צורפה הנתבעת 2 ועל כן אני מחייב את הנתבעת מס' 1 לשלם לנתבעת מס' 2 הוצאות משפט **בסך 2,000 ₪**.

48. התביעה נגד נתבעת 2 נדחתה.

49. סכומי ההוצאות הנ"ל ישולמו על ידי הנתבעת 1 תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יצורפו אליהם הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכת היום, ב' אדר ב' תשע"ד, 04 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.  
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים כמקובל.

**יובל וסרקרוג**  
**מפקח על רישום מקרקעין**